<별지 제4호 서식>

범죄 피해자 권리 및 지원제도 안내서

범죄피해자는 헌법과 법률에 따라 범죄피해자로서의 권리를 갖고, 법률적·경제적·신변보호 등의 지원을 받을 수 있습니다.

1) 형사절차상 범죄피해자의 권리

① 공소청에서 사실관계나 양형(量刑)에 대한 의견 등을 진술할 수 있습니다.

② 면담과정에서 현저히 불안·긴장을 느낄 우려가 있는 경우 신뢰관계자와 동석할 수 있습니다.

③ 성폭력·아동학대·장애인학대·스토킹·인신매매·특정강력 범죄피해자는 국선변호사 지원요청을 할 수 있습니다.

④ 성폭력·아동학대범죄 피해를 당한 아동 및 장애로 인해 의사소통·표현에 어려움이 있는 경우 진술조력인의 조력을 받을 수 있습니다.

⑤ 사건진행상황, 가해자의 구속·형집행상황 등 형사절차상 정보를 제공받을 수 있습니다.

⑥ 고소인은 검사의 불기소 처분에 대하여 광역공소청에 항고·관할 지방법원 본원 합의부에 재정신청이 가능합니다.

⑦ 각급 공소청에 사건기록 및 공소장부본의 열람·등사를 신청할 수 있습니다.

⑧ 법원에 소송기록의 열람·등사를 신청할 수 있고, 해당사건의 재판을 방청하거나 재판절차에 출석하여 사건에 관한 의견을 진술할 수 있습니다.

⑨ 법원에 증인으로 출석 시 사생활·신변보호 필요성 등 정당한 사유가 있으면 비공개 심리를 신청할 수 있습니다.

2) 범죄피해자 지원 제도

① 특정범죄의 신고, 증언 등과 관련하여 보복을 당할 우려가 있는 경우 경찰에게 일정한 신변안전조치나 조사시 인적사항의 기재 생략을 요청할 수 있습니다.

② 각급 공소청에 연계된 심리치료전문가·기관, 스마일센터 등을 통해 범죄로 인한 심리상담·치료 지원을 받을 수 있습니다.

③ 대한법률구조공단(☎132)을 통해 법률상담·손해배상청구 등의 소송지원을 무료로 받을 수 있습니다.

④ 범죄로 인한 사망·장해·중상해 피해자가 가해자로부터 배상을 받지 못한 경우 구조금을 신청할 수 있고, 소정의 심사를 거쳐 생계비, 치료비, 주거 지원 등의 경제적 지원을 받을 수 있습니다.(공소청 ☎1301, 피해자지원실 1577-2584 또는 범죄피해자지원센터 ☎1577-1295)

⑤ 뺑소니 또는 무보험 차량으로 인해 사고를 당한 경우 손해보험회사에 보상을 청구할 수 있고(손해보험협회 콜센터 ☎1544-0049), 자동차 사고로 사망·중증후유장애를 입은 경우 경제적 지원을 받을 수 있습니다.(교통안전공단 ☎1577-0990)

3) 기타 권리보호 및 복지증진 관련 사항

① 가해자와 합의가 이루어진 경우 형사재판 절차에서 이를 공판조서에 기재해 달라는 신청을 할 수 있고, 그 공판조서는 확정판결과 같은 효력을 가집니다.

② 상해 등 폭력범죄, 사기·횡령 등 재산범죄, 성폭력 범죄, 아동·가정보호사건 등의 피해자는 형사절차에서 손해배상을 구할 수 있고, 그 배상명령은 확정판결과 같은 효력을 가집니다.

③ 법원의 민사소송 절차를 통해 가해자로부터 손해배상을 받을 수 있습니다.

④ 갑작스러운 위기로 생계유지가 곤란한 경우 관할 시·군·구청을 통해 긴급복지지원을 받을 수 있습니다.

○ 형사사법포털(www.kics.go.kr) 및 모바일 앱을 통해 자세한 피해자지원 정보를 확인할 수 있습니다.

○ 범죄피해자들은 피해자 보호·지원과 관련하여 각급 공소청 피해자지원 담당관으로부터 종합적인 도움을 받을 수 있습니다.

<위와 같이 정보제공을 받았음을 확인합니다.> 20 . . . **확인자** (인)

<기타 방법으로 제공한 경우> 구두□ 전화□ FAX□ 우편□ 기타□ **담당자** (인)